CONTRATTO DI DOMICILIAZIONE

SEDE LEGALE

Tra le parti:

La società CUBE Engineering S.r.l., N. ISCR. REG. IMPR. ROMA/C.F./P. IVA: 12870461006 - REA: RM-1406493, con sede legale in ROMA, in Via San Martino Della Battaglia, 31, in seguito anche "**DOMICILIATARIO** ", da una parte

e la Società/Associazione _____ con sede in Via _____ Città _____ CAP_____ Prov. _____ capitale sociale € _____ Cod. Fisc. e Reg.Imp.: _____ e P. Iva _____

email PEC _____ Codice SDI _____

qui rappresentata dal (Presidente, Liquidatore …) _____ Sig. _____, munito dei necessari poteri nato a _____ il _____ e residente in Via _____ Città _____ CAP _____ Prov. _____ Cod. Fisc.: _____ email _____, di seguito anche "**CLIENTE**", dall'altra parte.

si conviene quanto segue

1. ELEZIONE DI DOMICILIO

Il CLIENTE, ai sensi dell'art. 46 e 47 Cod. Civ. e 38 reg. Cod. post., elegge domicilio legale primario o secondario presso la sede del DOMICILIATARIO che trovasi presso Via Venti Settembre 118, piano 1, int 1 – 00187 - Roma

2. OGGETTO

Il DOMICILIATARIO fornisce al CLIENTE, a fronte del pagamento del canone previsto nel punto 9), il servizio di domiciliazione, come meglio precisato nei successivi punti, ubicato presso la sede del medesimo DOMICILIATARIO.

3. INDIRIZZO

L'indirizzo che il CLIENTE potrà utilizzare per il servizio di domiciliazione sarà tassativamente il seguente:

Via Venti Settembre, 118 – Cap: 00187 – Città: ROMA - Prov.: RM

Il CLIENTE è autorizzato ad utilizzare la propria denominazione ufficiale e potrà richiedere, mediante comunicazione scritta e pagamento del relativo canone mensile di € 10,00 + IVA per ciascuna denominazione aggiuntiva, l'autorizzazione ad utilizzare fino a un massimo di 2 (due) denominazioni alternative (es. nominativo amministratore, etc), da indicare espressamente nell'Allegato 1.
In mancanza, il CLIENTE autorizza fin da ora il DOMICILIATARIO a respingere, eventualmente a spese del CLIENTE stesso, tutta la corrispondenza indirizzata in altro modo.

4. SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE

4.1 La corrispondenza (quale raccomandate, assicurate, posta ordinaria e prioritaria, ecc.) e/o i pacchi indirizzati al CLIENTE presso il DOMICILIATARIO saranno conservati in apposito spazio. Non saranno accettati né ritirati pacchi con dimensioni superiori a 35 x 40 x 20 cm o con peso superiore a 3 kg; i pacchi saranno comunque ritirati solo dopo preventiva comunicazione di arrivo da parte del CLIENTE. I pacchi dovranno essere ritirati entro 3 giorni dalla ricezione e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione della ricezione del pacco/plico. Decorso tale termine, il DOMICILIATARIO (ossia Cube Engineering S.r.l.) non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali corrispondenza o pacchi mancanti. In caso di mancato ritiro entro il 3° giorno dalla comunicazione della ricezione del pacco, verrà addebitata una penale di € 2,00 + IVA per ogni giorno di giacenza aggiuntivo, fino a un massimale di € 30,00 per ciascun pacco/plico. Non verranno altresì ritirati pacchi e/o plichi che comportino il pagamento in contrassegno o in modalità porto assegnato. Il CLIENTE per provvedere al ritiro tramite proprio corriere, dovrà comunicare al DOMICILIATARIO, nome del corriere, data e ora prevista per il ritiro, nonché inviare tempestivamente eventuali etichette da apporre sul pacco.
4.2 Presso i locali del DOMICILIATARIO non esistono beni di proprietà del CLIENTE né libri societari, fiscali e scritture contabili e/o relativi archivi, salvo in caso di scelta dell'opzione "Servizio archivio documentazione".
4.3 Il CLIENTE non è autorizzato a dichiarare alcuno svolgimento di attività all'interno della sede legale, ovvero è fatto espresso divieto al CLIENTE di usare i dati catastali del DOMICILIATARIO all'interno dei documenti societari (es. SCIA, etc) .
4.4 Il CLIENTE non è in alcun modo autorizzato a dichiarare agli enti (INPS, INAIL, etc) come sede di lavoro, la sede di via Venti Settembre 118 o altre sedi afferenti al DOMICILIATARIO.
4.5 Il CLIENTE, ai sensi dell'art. 1, elegge il domicilio presso il DOMICILIATARIO. A tal fine il DOMICILIATARIO è espressamente autorizzato a compiere, in nome e per conto del CLIENTE, gli atti necessari al ricevimento della corrispondenza e/o dei pacchi, eccetto quelli con pagamento in contrassegno o porto assegnato.
4.6 Il CLIENTE autorizza espressamente il DOMICILIATARIO, ai sensi del presente contratto e per tutte le operazioni di ricezione e ritiro della corrispondenza (incluse raccomandate, vaglia, atti giudiziari, etc) e dei pacchi di cui al presente servizio (escluse le spedizioni in contrassegno o a porto assegnato, salvo diversa e specifica autorizzazione scritta del CLIENTE), a nominare e ad avvalersi, in nome e per conto del CLIENTE, di propri dipendenti, collaboratori o di terzi incaricati (quali, a titolo esemplificativo, addetti alla portineria/portiera dello stabile) per l'esecuzione delle attività di ritiro, presa in carico, apertura e inoltro della corrispondenza nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 4.5–4.9 del presente contratto.
4.7 Il DOMICILIATARIO, a semplice richiesta scritta a mezzo email o PEC del CLIENTE, è fin da ora autorizzato (salvo diversa disposizione) a verificare l'arrivo di lettere e pacchi, aprire la corrispondenza e/o pacchi ricevuti, verificarne il contenuto, leggerne il testo al CLIENTE o ad altra persona da questi indicata.
4.8 Il DOMICILIATARIO a semplice richiesta scritta a mezzo email o PEC del CLIENTE e con spese a carico di quest'ultima, è fin da ora autorizzato a ritrasmettere copia della documentazione e della corrispondenza via posta, tramite corriere, all'indirizzo fisico che il CLIENTE ha indicato nell'Allegato 1, estrarne copia e/o rispedirne copia ad altri destinatari, e secondo le sue disposizioni, a compiere quant'altro fosse ritenuto necessario dal CLIENTE il tutto secondo le tariffe concordate.
4.9 Sarà cura del DOMICILIATARIO comunicare al CLIENTE l'avvenuto recapito della corrispondenza, comunque entro 24 ore lavorative dal ricevimento della stessa (esclusi sabato, domenica e festivi nazionali), salvo diverse pattuizioni tra le parti. La posta ricevuta sarà timbrata con la dicitura "RICEVUTO + data di ricezione" e archiviata, rimanendo sempre a disposizione. Verrà inviata la scansione della busta chiusa (via PEC nel caso di Atti Giudiziari e affini) e solo su richiesta del CLIENTE verrà aperta la busta e inviato il contenuto. E' previsto un massimo di 5 aperture mensili incluse (non cumulabili) nella tariffa del servizio di domiciliazione. Ogni apertura aggiuntiva rispetto a quelle previste comporterà un costo aggiuntivo secondo quanto riportato in ALLEGATO 1 alla voce SERVIZI ACCESSORI A CONSUNTIVO. La scansione del contenuto della busta richiesta verrà inviato nei limiti di quanto è possibile allegare ad una email e comunque non oltre un massimo di 5Mb. Non sarà previsto l'invio tramite link esterni (es. WeTransfer, etc)
Resta onere esclusivo del Cliente mantenere aggiornati i propri recapiti e monitorare la propria casella di posta o la PEC.
4.10 La notifica degli atti sarà ricevuta solo durante l'orario di ufficio, dalle 9.00 alle 17.00 e nel rispetto delle forme procedurali prescritte a norma di legge; diversamente la notifica verrà rifiutata.
4.11 Il DOMICILIATARIO è espressamente esonerato dalla responsabilità relativa all'inosservanza di termini processuali, amministrativi, fiscali relativi agli atti ricevuti nonché da qualsiasi responsabilità in caso di furto, smarrimento, distruzione, deterioramento e/o qualsiasi danno riportato alla corrispondenza, per fatti non imputabili al DOMICILIATARIO stesso.
Il DOMICILIATARIO è, inoltre, espressamente esonerato da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta collegata all'attività del CLIENTE, per ritardi, smarrimenti o mancate notifiche dovuti a caso fortuito, forza maggiore o colpa lieve (es. disguidi tecnici del server mail, errori materiali non sistematici) e da qualsiasi pretesa di terzi derivante dalla mancata o tardiva

conoscenza del contenuto degli atti qualora il DOMICILIATARIO dimostri di aver inviato l'avviso di ricevimento nei termini concordati.
L'eventuale risarcimento del danno dovuto al Cliente per l'inadempimento degli obblighi di ricezione e avviso non potrà eccedere una somma pari a 3 mensilità del canone relativo al servizio di domiciliazione in corso al momento dell'evento.
Le parti rimangono assolutamente autonome l'una dall'altra nell'adempimento degli obblighi civilistici, penali e fiscali e non hanno alcun potere ne di rappresentarsi reciprocamente ne di impegnarsi reciprocamente nei confronti di terzi in alcun modo o forma, in quanto il DOMICILIATARIO è assolutamente estraneo all'attività del CLIENTE .
Il DOMICILIATARIO non risponde in alcun caso dei danni derivanti da:

- Mancato ritiro fisico dell'atto da parte del CLIENTE presso i uffici del DOMICILIATARIO, dopo l'avvenuta segnalazione.
- Inesattezza o obsolescenza dei recapiti forniti dal Cliente.
- Contenuto degli atti o scadenze legali in essi contenute, la cui gestione resta di esclusiva pertinenza del CLIENTE.

4.12 Il CLIENTE prende atto che è espressamente vietato apporre targhe, insegne, cartelli o qualsiasi altra forma di identificazione aziendale o pubblicitaria al piano strada, sulle facciate esterne dell'edificio, sulla porta d'ingresso a livello strada o in qualsiasi spazio comune esterno accessibile al pubblico, nonché è vietata l'apposizione del nominativo del CLIENTE sul citofono o su targhe condominiali/edificio
4.13 Il DOMICILIATARIO potrà autorizzare l'esposizione del logo del CLIENTE sul display presente sulla porta di ingresso del centro uffici al 1° piano. Tale esposizione è soggetta alle seguenti condizioni: (i) preventivo consenso e autorizzazione scritta del DOMICILIATARIO; (ii) conformità del logo e del formato alle linee guida estetiche e tecniche fornite dal DOMICILIATARIO; (iii) disponibilità di slot liberi sul display per inserire il banner. Il DOMICILIATARIO si riserva il diritto di rifiutare, rimuovere o sostituire il logo in qualsiasi momento per motivi di sicurezza, ordine, manutenzione, decoro o conformità normativa, senza alcuna responsabilità verso il CLIENTE. L'esposizione del logo non conferisce al CLIENTE alcun diritto di uso esclusivo del display né alcun diritto a rivendicazioni o modifiche della struttura o degli impianti del DOMICILIATARIO.
4.14 Il presente contratto riguarda esclusivamente il servizio di domiciliazione e non comprende, salvo diverso accordo scritto tra le parti, l'utilizzo delle sale riunioni o di altri spazi di lavoro condivisi del DOMICILIATARIO. Qualsiasi utilizzo delle sale riunioni dovrà essere oggetto di separato accordo scritto tra il CLIENTE e il DOMICILIATARIO, anche a titolo oneroso. Il DOMICILIATARIO non garantisce la disponibilità delle sale e non sarà responsabile per eventuali mancate disponibilità; ogni prenotazione sarà confermata per iscritto e solo la conferma costituisce impegno vincolante. Sono inoltre escluse, e restano a carico e cura del CLIENTE, le pratiche per il cambio di sede legale, quali la variazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio e l'eventuale atto notarile di modifica dello statuto.

5. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il CLIENTE si obbliga a non comunicare a terzi e/o utilizzare indirizzi diversi da quello indicato al precedente punto 3. Nessuna attività in concreto verrà esercitata dal CLIENTE presso il DOMICILIATARIO e pertanto nessuna attrezzatura, strumentazione e simili verranno installati presso lo stesso, salvo specifici ulteriori accordi tra le parti.
Il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente al DOMICILIATARIO qualsiasi variazione che dovesse intervenire successivamente rispetto alle informazioni fornite (denominazione, sede, altri dati relativi alla Società/Ente o Associazione) e ad esso inerenti

6. OBBLIGHI DEL DOMICILIATARIO

Il Domiciliatario si impegna a:
a) Ricevere e conservare la corrispondenza indirizzata al Cliente presso la sede di domiciliazione;
b) Inserire la corrispondenza nello spazio riservato al Cliente;
c) Comunicare al Cliente l'avvenuto recapito entro 24 ore lavorative come da art. 4.9

7. CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il presente contratto potrà essere risolto dal DOMICILIATARIO per il mancato rispetto delle norme essenziali, previa diffida scritta con preavviso di 15 giorni. In caso di mancato pagamento, si applica quanto previsto all'art. 16. La risoluzione avverrà tramite PEC o raccomandata A/R. In caso di mancato pagamento, il DOMICILIATARIO sarà autorizzato a respingere tutta la corrispondenza e/o raccomandate e/o atti giudiziari. Nulla potrà essere imputato in tal caso al DOMICILIATARIO sia per il mancato ritiro che per il mancato inoltro della corrispondenza stessa.
A seguito della risoluzione del contratto, il CLIENTE ha obbligo di ritirare tutta la documentazione in giacenza presso il DOMICILIATARIO entro 10 (dieci) giorni dalla data di risoluzione. A tal fine vale quanto indicato nel successivo par10.

Il CLIENTE può recedere dal contratto a mezzo raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 30 giorni anticipati rispetto alla data di scadenza naturale del presente contratto. Nulla potrà essere preteso dal CLIENTE relativamente ai canoni già versati e/o relativamente al periodo non goduto.
Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale del luogo in cui ha sede il DOMICILIATARIO, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
Qualora il tentativo di mediazione fallisca, le parti potranno liberamente adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro esclusivo competente per eventuali controversie nascenti dal presente contratto è quello riportato nel Par. 20. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base al presente contratto si sia protratto per oltre 30 giorni rispetto al termine pattuito, il DOMICILIATARIO, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere il contratto comunicando alla CLIENTE , con lettera raccomandata A/R o P.E.C., la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

9. CANONE

Il canone del servizio di domiciliazione con durata di 12 mesi è fissato complessivamente in € 550,00 + IVA (attuale promozione) più eventuali costi associati ai servizi accessori richiesti (vedi Allegato 1). I pagamenti andranno effettuati secondo quanto indicato al punto 16. I servizi "accessori a consuntivo" verranno calcolati a consuntivo su base mensile e fatturati con cadenza mensile.

10. DURATA

Il servizio di domiciliazione avrà durata di 12 mesi a partire dalla data del 02/11/2026. Il servizio si intenderà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo a meno che una delle parti non comunichi all'altra la propria disdetta, inviata a mezzo raccomandata a/r o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza.
Trascorsi 15 giorni dalla data di rinnovo del presente contratto, in mancanza di pagamento e/o comunicazione di recesso, il DOMICILIATARIO provvederà ad inviare tramite PEC, avviso di revoca dell'autorizzazione all'uso dell'indirizzo, dandone comunicazione anche agli uffici preposti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia Di Finanza.
Nel caso di cessazione per qualsivoglia motivo del presente contratto, il DOMICILIATARIO, dalla data di cessazione del contratto, è esonerato dal ritiro di qualsiasi corrispondenza indirizzata al CLIENTE e quest'ultimo sarà tenuto ad assolvere entro 30 giorni e a proprie spese, senza nulla pretendere dal DOMICILIATARIO, a tutte le formalità, comunicazioni e adempimenti inerenti il trasferimento della sede previsti dalla normativa vigente.
In caso di ritardo nell'eseguire ogni formalità necessaria al trasferimento della sede, verrà applicata una penale pari ad € 20,00 (IVA inclusa) per ogni giorno di ritardo, fino a un massimale complessivo di € 200,00. Decorso tale termine, il DOMICILIATARIO si riserva di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del maggior danno.
Lo stesso CLIENTE **non sarà più autorizzato ad utilizzare l'indirizzo indicato nel paragrafo 3**, su alcun documento societario e/o presso gli enti statali (es. CCIAA) e/o documentazione pubblicitaria.
La corrispondenza eventualmente giacente presso il DOMICILIATARIO al termine del contratto sarà tenuta a disposizione del CLIENTE per ulteriori 10 (dieci) giorni entro i quali il CLIENTE è obbligato a provvedere al ritiro.
Il CLIENTE dovrà comunicare al DOMICILIATARIO, con almeno un (1) giorno lavorativo di preavviso rispetto alla data/ora prevista per il ritiro, la data e l'orario esatti in cui si presenterà in ufficio per il ritiro della corrispondenza; tale comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto tramite PEC o e-mail all'indirizzo indicato dal DOMICILIATARIO (salvo diverso accordo scritto tra le parti).
In mancanza di tale comunicazione preventiva il DOMICILIATARIO si riserva di rifiutare il rilascio della corrispondenza fino al ricevimento della suddetta notifica; eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla mancata o tardiva comunicazione saranno a carico del CLIENTE.
Decorso il termine di 10 (dieci) giorni di giacenza di cui al comma precedente, il DOMICILIATARIO non sarà più ritenuto responsabile per pacchi, corrispondenza o spedizioni mancanti o smarrite e qualsiasi responsabilità civile o patrimoniale relativa alla loro conservazione o perdita si intenderà esclusa.

11. VERIFICHE DA PARTE DEI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI

In caso di verifiche da parte della Guardia di Finanza o di nuclei speciali o di funzionari di altri organi ed uffici fiscali come pure in caso di eventuali verifiche od indagini da parte della polizia giudiziaria, il DOMICILIATARIO è espressamente

autorizzato, fin da ora, a mettere a disposizione di tutti i suddetti organi, copia del presente contratto, del modulo di dichiarazione tenuta e conservazione scritture contabili (Allegato 2), nonché del documento dell'amministratore della società CLIENTE al fine anche, di dimostrare l'inesistenza di ogni attività della CLIENTE nei locali del DOMICILIATARIO.
Il DOMICILIATARIO provvederà, se necessario, ad avvisare al numero telefonico indicato in Allegato 1, il CLIENTE , affinché invii un proprio rappresentante per costituirsi nei confronti degli organi verificatori.
Nel caso occorresse agli organi verificatori eseguire una verifica, la stessa non potrà aver luogo presso la sede del DOMICILIATARIO, che è autorizzato, con esonero da ogni responsabilità, ad opporre tale rifiuto come pure lo stesso è esonerato, con esclusione di ogni responsabilità, dal farsi nominare custode giudiziario di eventuali documenti che gli organi verificatori ritenessero di sigillare.
Il DOMICILIATARIO non firmerà comunque alcun verbale diverso dall'eventuale verbale di consegna della documentazione agli organi verificatori, opponendo rifiuto in tal senso e con il più ampio esonero di ogni responsabilità, salvo che non ritenga di farlo a suo insindacabile giudizio.
Il DOMICILIATARIO prevede l'addebito del costo fisso pari 25€ + IVA, per ricerca, preparazione e stampa della documentazione.

12. ONERI DI RIPRISTINO DOMICILIAZIONE

Qualora a seguito di risoluzione forzata del contratto da parte del DOMICILIATARIO, il CLIENTE ne richieda la riattivazione, è previsto l'addebito del costo fisso pari a 100€ + IVA.
Gli eventuali costi e le comunicazioni presso gli uffici della CCIAA e Agenzia delle Entrate si intendono a totale carico del CLIENTE

13. ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA / ANTIRICICLAGGIO

Il CLIENTE dichiara di essere stata informato che il DOMICILIATARIO è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, a procedere all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette;

14. POLIZZA CATASTROFALE (L. 213/2023 e D.M. 18/2025)

14.1 Le parti danno atto che, come previsto agli artt.4.2 e 5, presso i locali del DOMICILIATARIO non sono ubicati beni, immobili o immobilizzazioni materiali di proprietà o nell'uso del CLIENTE, né vi è svolta alcuna attività d'impresa dello stesso. Pertanto l'elezione di domicilio della sede legale non determina in capo al CLIENTE la titolarità o l'utilizzo di alcun bene situato presso il DOMICILIATARIO che possa formare oggetto della copertura assicurativa obbligatoria contro i rischi catastrofali di cui all'art. 1, commi 101 e ss., L. 213/2023 e al D.M. 18/2025.
14.2 Il CLIENTE prende atto e accetta che il DOMICILIATARIO non è tenuto a stipulare alcuna polizza catastrofale a suo beneficio o relativa ai suoi beni, e che nessuna pretesa in tal senso potrà essergli avanzata. Ogni eventuale obbligo assicurativo gravante sul CLIENTE per i beni posseduti o utilizzati presso sedi diverse da quella del DOMICILIATARIO resta di sua esclusiva competenza e responsabilità.

15. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento è CUBE Engineering S.r.l., Via San Martino della Battaglia 31, Roma. I dati personali del CLIENTE e del suo rappresentante legale saranno trattati esclusivamente per:
a) Esecuzione del contratto di domiciliazione;
b) Adempimento degli obblighi di legge (antiriciclaggio, fiscali);
c) Comunicazioni relative al servizio.
I dati saranno conservati per la durata del contratto e per 10 anni successivi per obblighi legali. Potranno essere comunicati a: istituti bancari, consulenti fiscali, corrieri, autorità competenti. Il CLIENTE può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione scrivendo a cubeng@pec.it. Per reclami: Garante Privacy (www.garanteprivacy.it).

16. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il CLIENTE **ha l'obbligo di versare entro 10 giorni (15 giorni per le società in fase di costituzione) dalla data di inizio contratto o di rinnovo, l'ammontare concordato**. Ritardi oltre i giorni indicati, comporteranno la risoluzione del presente

contratto e la segnalazione della revoca autorizzazione all'uso dell'indirizzo del DOMICILIATARIO alla Agenzia Delle Entrate.
I pagamenti dovranno essere effettuati in contanti, assegno o tramite bonifico bancario intestato a:

CUBE ENGINEERING SRL

presso Banca Popolare Di Milano

IBAN: **IT67 Y 05034 03262 0000 00001286**

17. INTERESSI DI MORA

Nel caso in cui i pagamenti dei rinnovi, delle spese o degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente art. 15, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.

18. FORZA MAGGIORE

Il DOMICILIATARIO non è responsabile per il mancato o ritardato adempimento delle proprie obbligazioni quando ciò derivi da cause di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo: scioperi, interruzioni di servizi pubblici, calamità naturali, provvedimenti dell'Autorità, pandemie. In tali casi, le prestazioni saranno sospese e riprenderanno al cessare della causa, senza che possa essere richiesto alcun risarcimento.

19. SUBENTRO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il CLIENTE può cedere il presente contratto a terzi solo con il consenso scritto del DOMICILIATARIO. Il subentro è subordinato alla sottoscrizione degli allegati (incluso antiriciclaggio) e al pagamento di una fee amministrativa di € 50,00 + IVA.

20. FORO COMPETENTE

Il Foro competente è quello di Roma
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana

Letto approvato e sottoscritto.

Luogo e data _____, _____/_____/_____

Timbro e firma CLIENTE _____

Timbro e firma DOMICILIATARIO _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il CLIENTE dichiara di accettare espressamente le clausole: 3, 4.1, 4.9, 4.11, 4.13, 4.14, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20.

Timbro e firma CLIENTE _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell'Art. 13, REG. UE 2016/679 (GDPR)

Gentile Signore/a,per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679 (def. GDPR), La invitiamo a prendere atto della informativa ai sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a una o più delle seguenti attività:
a) Rispondere a richieste di informazioni inviate tramite Email, Telefono o Form sul sito web www.romaofficesharing.it;
b) Esecuzione dei contratti con voi stipulati e dei connessi impegni;
c) Adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale;
d) Gestione organizzativa del contratto, ad esempio rapporti con agenti e rappresentanti, appaltatori per l'organizzazione delle attività da realizzare presso committenti;
e) Eventuali collaborazioni professionali esterne per l'adempimento degli obblighi di legge;
f) Tutela dei diritti contrattuali;
g) Analisi statistiche interne;
h) Attività di marketing con l'invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere;
i) Informazioni sulla solvibilità.
La base giuridica del trattamento è l'esplicito consenso manifestato o il contratto sottoscritto.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per le finalità di cui sopra.
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per il periodo necessario all'assolvimento di tutti obblighi derivanti dal contratto.

3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate a punto 1.
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
- dati identificativi di persone fisiche;
- dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, etc.)

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità dalla a) alla e); ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Nelle altre situazioni il conferimento dei dati è da ritenersi facoltativo.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate ai punti a), b) e e) i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- Aziende di consulenza fiscale;
- Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
- Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimenti di obblighi normativi
- Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali

Per le finalità c) e d) i dati potranno essere comunicati ad agenti, rappresentanti, che operano per conto della scrivente, aziende appaltatrici, lavoratori autonomi e aziende committenti.
Per la finalità f) è prevista la comunicazione ad agenti o rappresentanti.

6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati
Il titolare del trattamento è la società CUBE Engineering s.r.l. con sede in Via S. Martino Della Battaglia, 31 Roma
Il responsabile del trattamento è l'ing. Patrick Serra presso CUBE Engineering s.r.l.

7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 6.
Art. 15-Diritto di accesso
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

8. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a cubeng@pec.it oppure telefonando al 06.21.11.6268
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può scrivere cubeng@pec.it oppure telefonare al 06.21.11.6268 Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.

Firma per accettazione: _____

ALLEGATO 1

Il CLIENTE dichiara che le persone delegate al ritiro degli atti e della corrispondenza sono:

Nome	Cognome	N. Documento e tipo	Note / n. Telefonico

Per comunicazioni urgenti il numero di telefono di riferimento è il seguente: _____

Il CLIENTE autorizza al ritiro della corrispondenza con la seguente intestazione (indicare intestazione ed eventualmente un suo acronimo): _____

Indirizzo fisico cui inoltrare la corrispondenza in giacenza:

Nome Cognome o Ragione Sociale: _____

Via/Piazza_____

Comune _____ Prov. _____ CAP. _____

SERVIZI ACCESSORI ANTICIPATI

☐ Linea telefonica/numero telefonico dedicato con risposta a nome della società[1]: 40€/mese + iva

☐ Denominazione postale aggiuntiva "_____" : 10€/mese + iva

SERVIZI ACCESSORI A CONSUNTIVO

☐ Apertura corrispondenza (richieste eccedenti quanto previsto al punto 4.9): 1,50€ l'una (iva esclusa)

☐ Servizio archivio documentazione (max 5 faldoni dim 8x23x33cm): 8€/mese per faldone

☐ Inoltro pacchi e corrispondenza tramite corriere a Vs sede: costo spedizione + 10€ gest. (iva escl.)

Nota: I servizi a consuntivo potranno essere richiesti anche a contratto iniziato. Ove non indicato, i prezzi si intendono iva esclusa

NOTA PER L'INVIO TELEMATICO DELLA CORRISPONDENZA

L'invio telematico entro le 24h della corrispondenza in arrivo comprende la scansione della busta chiusa (eventualmente fronte e retro) all'indirizzo email del CLIENTE qui sotto riportato. Su richiesta viene effettuata l'apertura della stessa e l'inoltro del contenuto (secondo le condizioni riportate al punto 4.7). Il CLIENTE dichiara che l'indirizzo email (NON PEC) autorizzato alla ricezione delle scansioni

è il seguente: _____@_____

Timbro e firma CLIENTE _____

[1] Il servizio include il solo servizio di risposta telefonica con comunicazione via email dei riferimenti del chiamante

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE TENUTA E CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI

10° comma – art. 52, D.P.R. 633 del 26-10-1972 e successive modificazioni

Si dichiara che le sotto indicate scritture contabili relative alla società

Ragione Sociale: _____

Sono tenute presso lo Studio (intestazione): _____

Domicilio Fiscale Studio: _____

_____

Luogo Attività (se diverso da domicilio fiscale):_____

_____

Contatti Telefonici: _____

Orario di lavoro: _____ **Chiuso:** _____

Da presentare ad ogni richiesta degli organi dell'Amministrazione Finanziaria preposti al controllo della contabilità 10° comma – art. 52, D.P.R. 633 del 26-10-1972 e successive modificazioni

Data _____/_____/_____

Firma _____

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. N. 231/2007 IN TEMA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SOCIETÁ

Il sottoscritto: ……

Codice fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

In qualità di legale rappresentante di *(indicare denominazione/ragione sociale):*

……

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007

dichiara

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal D.Lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
3. di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per l'Ente camerale, di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 231/2007;
4. di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;
5. che tutte le informazioni fornite sono corrette e veritiere, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per quanto dichiarato.

Premesso quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

Sezione A) DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA

……

INDIRIZZO SEDE LEGALE: ……

CAP |__|__|__|__|__| COMUNE …… PROV |__|__|

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

e/o partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

R.E.A. |___|___|___|___|___|___|___|

Codici: ATECO 2007 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| SAE |__|__|__|__|__|__| RAE |__|__|__|__|__|

Dati del legale rappresentante:

COGNOME …… NOME ……

INDIRIZZO DI RESIDENZA ……

CAP |__|__|__|__|__| COMUNE …… PROV |__|__|

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

LUOGO DI NASCITA …… PROV |__|__|

DATA DI NASCITA ____/____/_____ CITTADINANZA ……

Tipo documento di identificazione: ……

n° documento |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(allegare fotocopia in corso di validità)

data rilascio ____/____/_____ scadenza ____/____/_____

autorità emittente ……

comune …… provincia ……

stato ……
(indicare in alternativa a comune / provincia per le autorità straniere)

Persona Politicamente Esposta (P.E.P.) (art. 1, comma 2, lettera dd), D.Lgs. 231/2007):
☐ NO
☐ SÍ, in quanto: ……
(specificare in dettaglio la carica ricoperta personalmente o i legami con la persona titolare della carica)

DICHIARA INOLTRE

☐ di avere ☐ di non avere subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;

☐ di essere ☐ di non essere a conoscenza di indagini in corso a proprio carico per legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;

☐ di essere ☐ di non essere collegato, direttamente o indirettamente e di non operare per conto di soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro, ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;

☐ di operare ☐ di non operare con controparti situate in uno dei Paesi o territori elencati nella nota (1) dell'Allegato;

☐ di avere ☐ di non avere versato il 25% della propria quota di partecipazione al capitale sociale avvalendosi di un intermediario situato in uno dei Paesi o territori elencati nella nota (1) dell'Allegato;

Dati dell'eventuale esecutore (delegato ad operare in nome e per conto del Cliente)**:**

COGNOME …… NOME ……

INDIRIZZO DI RESIDENZA ……

CAP |__|__|__|__|__| COMUNE …… PROV |__|__|

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

LUOGO DI NASCITA ……PROV |__|__|

DATA DI NASCITA ____/____/_____ CITTADINANZA ……

Tipo documento di identificazione: ……

n° documento |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(allegare fotocopia in corso di validità)

data rilascio ____/____/_____ scadenza ____/____/_____

autorità emittente ……

comune …… provincia ……

stato ……
(indicare in alternativa a comune / provincia per le autorità straniere)

Persona Politicamente Esposta (P.E.P.) (art. 1, comma 2, lettera dd), D.Lgs. 231/2007):
☐ NO
☐ SÍ, in quanto: ……
(specificare in dettaglio la carica ricoperta personalmente o i legami con la persona titolare della carica)

DICHIARA CHE L'ESECUTORE

☐ ha ☐ non ha subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo

☐ è ☐ non è a conoscenza di indagini in corso a proprio carico per legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;

☐ è ☐ non è collegato, direttamente o indirettamente e di non operare per conto di soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro, ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;

Sezione B) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. 231/20071)

Il sottoscritto dichiara *(selezionare una delle seguenti alternative)*:

- ☐ di essere l'unico Titolare Effettivo dell'impresa/Società;
- ☐ di essere il Titolare Effettivo dell'impresa/Società unitamente al/i soggetti di seguito indicati:
  (in tal caso compilare il riquadro sottostante)
- ☐ di non essere il Titolare Effettivo dell'impresa/Società, in quanto il/i Titolare/i Effettivo/i è/sono il/i soggetto/i di seguito indicati:
  (in tal caso compilare il riquadro sottostante)
- ☐ che non esiste un titolare effettivo poiché

  …… *(motivazione obbligatoria)*

COGNOME …… NOME ……

INDIRIZZO DI RESIDENZA ……

CAP |__|__|__|__|__| COMUNE …… PROV |__|__|

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

LUOGO DI NASCITA …… . PROV |__|__|

DATA DI NASCITA ____/____/_____ CITTADINANZA ……

Tipo documento di identificazione: ……

n° documento |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(allegare fotocopia in corso di validità)

data rilascio ____/____/_____ scadenza ____/____/_____

autorità emittente ……

comune …… provincia ……

stato ……
(indicare in alternativa a comune / provincia per le autorità straniere)

Motivo per cui risulta Titolare Effettivo: ……

Persona Politicamente Esposta (P.E.P.) (art. 1, comma 2, lettera dd), D.Lgs. 231/2007):
☐ NO
☐ SÍ, in quanto: ……
(specificare in dettaglio la carica ricoperta personalmente o i legami con la persona titolare della carica)

DICHIARA CHE IL TITOLARE EFFETTIVO SOPRA INDICATO

☐ ha	☐ non ha	subito procedimenti per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo
☐ è	☐ non è	a conoscenza di indagini in corso a proprio carico per legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;
☐ è	☐ non è	collegato, direttamente o indirettamente e di non operare per conto di soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro, ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;
☐ opera	☐ non opera	con controparti situate in uno dei Paesi o territori elencati nella nota (1) dell'Allegato
☐ ha	☐ non ha	versato il 25% della propria quota di partecipazione al capitale sociale avvalendosi di un intermediario situato in uno dei Paesi o territori elencati nella nota (1) dell'Allegato

Sezione C) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO/INCARICO/OPERAZIONE

Il sottoscritto dichiara infine che il rapporto è:
(selezionare una delle seguenti alternative)

☑ relativo a forniture di beni, servizi, prestazioni professionali: ***Domiciliazione Sede Legale***

☐ relativo alla concessione di benefici/contributi/vantaggi economici: *(specificare)*

…..……..

☐ altro: *(specificare)* ……..……

Allega al presente modulo, copia dei documenti di identità in corso di validità e dei Codici Fiscali di tutte le persone in esso indicate (l'allegazione non è necessaria per le persone che hanno sottoscritto il presente documento con firma digitale qualificata)**.**

Data ……

Il Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di firma / Il Cliente:

Firma del dichiarante ……..

Lo schema fornito dovrà essere riprodotto in più esemplari, in presenza più soggetti/titolari/esecutori.

Per Accettazione e Verifica: _____
(Cube Engineering s.r.l.)

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI di cui al D.Lgs. 231/2007

(1) **TITOLARE EFFETTIVO**,
art. 2, Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007 (rif. art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. 231/2007)

Per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di **società**:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

[…]

art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. 231/2007

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
   a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
   b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
   a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
   b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
   c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
   […]

(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
Per persone politicamente esposte si intendono:
a) ai sensi della Definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007
le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
   1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
   1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
   1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
   1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o

totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

b) ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
   a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
   b) i parlamentari;
   c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
   d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
   e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
   f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
   In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:
   a) il coniuge;
   b) i figli e i loro coniugi;
   c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
   d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
   a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
   b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

(Nota 1)

PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO INDIVIDUATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA: Afganistan, Bosnia Erzegovina, Guyana, Iran, Iraq, Laos, Repubblica popolare democratica di Corea, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen

PAESI PRESENTI NELLE BLACK LIST FISCALI: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts, Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.